

자에 의하여 제공되는 노동력의 대가로 되어 있으며, 제19조(경비)에 따르면 경비는 공사의 시공을 위하여 소요되는 공사원가 중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말한다고 명시되어 있다.

또한, 동 기준 제7호의 품질관리비는 해당 계약목적물의 품질관리를 위하여 관련 법령 및 계약조건에 의하여 요구되는 비용(품질시험 인건비를 포함)을 말하며, 제14호 산업안전보건관리비(이하 “산안비”)는 작업현장에서 산업재해 및 건강장해예방을 위하여 법령에 따라 요구되는 비용이며, 제23호의 안전관리비는 건설공사의 안전관리를 위하여 관계법령에 의하여 요구되는 비용이라고 명시 되어 있어 안전관리비는 「건설기술진흥법」 제63조(안전관리비용) 및 동법 시행규칙 제60조(안전관리비)에 따라, 산안비는 「산업안전보건법」 제72조(건설 공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)에 따라 공사원가계산 시 적절히 계상하여야 한다.

아울러 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제5항에 따라 사업비에 계상된 안전보건관리비의 범위에서 적정하게 사용하여야 하며, 「계약업무관리지침」 제55조의 2(산업안전보건관리비 계상 및 정산) 제1호에 따라 계약금액 범위 내에서 실적정산 한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●○■○본부 ⊗⊙●♠부는 “TK-208 정밀점검 및 정비공사”의 준공정산 시 탱크 내부 화재예방 및 밀폐공간 안전을 위한 안전강화 조치를 사유로 【표 2】와 같은 금액을 산출내역서에 반영하여 준공처리하였다.

【표 2】 탱크 내부 화재발생 대비 설계변경 반영내역

(단위: 원, 부가세제외)

구분	세부내용	금액		비목
화재예방 시연회 시행	화재가능성 확인 및 시공유의사항 도출을 위한 절개작업에 따른 보냉재 화재발생 가능성 시연회	*,***,***	*,***,***	직접노무비
			*,***,***	경비
화재감시원 배치	화재감시를 위한 화재감시원 배치		**,**,***	직접노무비
밀폐공간 근로자 보호용품	전면형/반면형 마스크, 정화통, 방진마스크, 보안경		**,**,***	간접재료비

※ 출처: 확인서 "건설공사 설계변경 시 비목 적용에 관한 건(☒○●♠부)"

그런데 상기의 설계변경 시 해당항목의 성격과 비목의 적용을 관련법령 기준에 부합하도록 경비로 계상하였어야 하나 적절하지 못한 비목을 적용하면서 【표 3】과 같이 불필요한 금액이 과 계상 되었고, “밀폐공간 근로자 보호용품”의 경우 개략적인 수량, 금액을 반영하였지만 간접재료비를 적용하면서 준공 시 실적정산하지 않아 실제 사용내역이 미확인된 상태에서 **,***,***원이 모두 지급되었다.

【표 3】 설계변경시 비목 오적용에 따른 과계상액

(단위: 원, 부가세제외)

구분	금액	당초 비목	적정 비목	비목 오적용에 따른 과계상액*
화재예방 시연회 시행	*,***,***	직접노무비	경비	***,***
화재감시원 배치	**,**,***	직접노무비	경비(산안비)	*,***,***
밀폐공간 근로자 보호용품	**,**,***	간접재료비	경비(산안비)	***,***
합 계				*,***,***

* 출처: ●○□○본부-10848('21.11.1) 준공정산 내역서의 비목 변경적용 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

●○□○본부 ☒○●♠부는 저장탱크 보수공사 중의 화재예방을 위한 안전조치가 필요하여 화기작업시행 중에 발생할 수 있는 화재발생 예시를 시공사와

공유하고자 “화재예방 시연회”를 개최하였고, “화재감시원 배치”는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제146조 및 제241조의2에 있는 화재감시자의 인건비는 공사도급 내역서에 반영할 수 있다는 조항에 따라 직접인건비로 판단하였으며, 이를 경비로 처리할 경우 화재감시자 투입을 시공사가 거부할 것이 예상되었다고 의견을 제시하였다. 또한 “밀폐공간 근로자 보호용품”의 경우 산안비(경비)에 해당하나 준공 시 시공사의 과도청구방지를 위해 초과사용분에 대한 금액을 미반영하고 기 변경계약금액을 지급하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 설계변경 추가 항목은 해당공사 목적물을 수행하기 위함이라 하더라도 최초 공사 설계 시와 동일하게 「(계약예규)예정가격작성기준」에 따라 비목분류를 하여 산출내역서에 계상하여야 함이 타당하므로 해당의견은 받아들이기 어렵다.

또한 “밀폐공간 근로자 보호용품”의 경우 “불합리한 제도 개선으로 생명존중 및 공정경제 구현[●○■○본부-5488(20.6.10)]” 문서에 따라 산안비로 추가 반영하겠다고 결재를 받았으나 재료비 항목으로 반영한 것은 업무 시 검토가 미흡하여 비목을 오적용 하였다고 판단된다.

조치할 사항

◆⊖○☞처장은 건설공사를 설계변경하면서 비목분류를 미흡하게 적용하여 불필요한 예산을 낭비한 담당자에 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자-주의]

●○○■○본부 ⊗⊙●♠부 GMD(사번 : NQAGWIFN) (현 ▼♣▽◆처 ⊖⊗★■부)